社會局盧局長禹璁：

補充一下，如果是調解委員的話，根據調查，去年發生了近 1,000 件，其中以財務分配糾紛的比例佔了 52%，錢分不平。

郭議員鴻儀：

錢分不平的部分應該是 27.3%，然後是照顧費用的糾紛，加起來應該是 52%多，二項的態樣是差不多的。

社會局盧局長禹璁：

對，沒錯。

郭議員鴻儀：

這些事走到調解委員會，裡面的委員說有辦法調解，但事實上他們的專業知能是否足夠？

民政局姜局長淋煌：

這部分向議員報告一下，因為調解會有秘書，例如法律方面的常識……

郭議員鴻儀：

局長，我跟你說有很多調解委員會有「清官難斷家務事」的想法，事情鬧到調解會時，調解會中都以社會狀況去做調解。

民政局姜局長淋煌：

社會觀念。

郭議員鴻儀：

沒有專業知能，所謂專業知能是指調解委員會委員對長照相關專業知能夠不夠、充不充足？有沒有辦法像社會局局長這麼專業，知道如何透過某些方式去處理？很少吧？很少。

民政局姜局長淋煌：

是。

郭議員鴻儀：

若可以的話，開辦這樣的專業知能課程充實這些調解委員的專業知識。

民政局姜局長淋煌：

調解委員的調解常識部分我們會來加強。

郭議員鴻儀：

局長，我有個建議，是否能設立一個家庭照顧專業類別的調解委員會？

民政局姜局長淋煌：

我再來研究看看。

郭議員鴻儀：

可以參考，37 區都有調解委員，若其中一名有這方面的專業知識，現在我們的調解委員有很多是律師，很多是法律系畢業真的具法律知識的人，可以透過這些人做調解。

民政局姜局長淋煌：

專業部分我們每區會找一個來訓練，再加強。

郭議員鴻儀：

局長，家庭照顧者關懷協會有家庭照顧協議的線上工具，其實可以參考這樣的方式

去參加。

民政局姜局長淋煌：

好，很好，我們來研究。

郭議員鴻儀：

在這邊也要做宣導，市政府不管是民政局或社會局都要去做這樣的宣導，讓家裡的衝突減少，家裡都衝突了更何況社會衝突，減輕家裡衝突就是減輕社會衝突。

社會局盧局長禹璁：

補充一下，社會局有 12 個家照中心會直接做服務，我們有在推廣這個網站，它有五大主軸與項目，所以慢慢會有更多的家照者會知道。

郭議員鴻儀：

好，謝謝，兩位請坐。教育局局長，龍船分校去年擋也擋不住，你們現在稱之為課程合作、跨校合作，其實本來它就是龍崎國小—龍潭分校，回歸到龍崎國小，上次在工作報告時我也提到，你知道今年會做跨校合作那又花錢做了風雨球場，不管是廠商做還是什麼的都是社會資源，針對未來這些閒置空間我建議詳盡評估規劃將之活化，要做何使用我不管，但基本上要好好規劃。

教育局鄭局長新輝：

是，議員也一直很關心，即使是跨校合作也都是學校用地，所以未來學生到龍崎國小就學，我想這些沒有用到的空間該如何去善用，因為它還是學校。

郭議員鴻儀：

目標是地方取得共識，好不好？

教育局鄭局長新輝：

對，這會整體做規劃。

郭議員鴻儀：

好，請坐。衛生局，這個問題一直都存在，臺南市是美食之都，美食之都何苦為難美食？臺南市的美食很多，不管是國外人士或臺灣各地民眾來到臺南時都會吃臺南市美食，但在食品衛生管理法中有很多條文規定，是不是做不好？是不是有何缺失？有很多態樣，所以在臺南市的小吃或美食界有句話，店家不怕沒客人，最怕就是稽查上門，為什麼？稽查一上門，不管單怎麼開都 3 萬以上，小吃店當天被你們開一張 3 萬罰單就白做了，可能一個禮拜賺的錢都要花在這張罰單上了，是不是這樣？

衛生局蘇局長世斌：

食安把關要非常嚴謹。

郭議員鴻儀：

局長，食安把關很重要，我們還沒討論到重點，今天臺南市美食那麼多、那麼好，受到大家誇讚，但基本上臺南市的食品衛生不合格率是六都中第二高，為什麼不合格率那麼高？

衛生局蘇局長世斌：

代表其實還有很多改善空間。

郭議員鴻儀：

對，有改善空間沒錯。簡報中這幾個態樣是我收到的一些陳情案，第一未設置防塵、

防飛沫設施罰款 6 萬，什麼叫做未設置防塵、防飛沫？

衛生局蘇局長世斌：

這有食品安全衛生規範，我們人員會按此規範去看。

郭議員鴻儀：

局長，食安的條文非常多，包括主要法規的規定、基準準則、附表等就有多少種，林林總總加起來鉅細靡遺，沒辦法鉅細靡遺的說什麼的態樣、狀況會開什麼樣的單、罰多少錢對不對？

衛生局蘇局長世斌：

罰款是不得已的，所以先做好再輔導。

郭議員鴻儀：

罰款是不得已，但有個問題，其實我也不主張這樣是好的，這樣是不好的。

衛生局蘇局長世斌：

我想大家都會同意。

郭議員鴻儀：

自助餐差不多都是這樣。

衛生局蘇局長世斌：

吃得乾淨、吃得健康。

郭議員鴻儀：

好，更離譜的事情來了，冷凍櫃結霜開罰 3 萬，哪一臺冷凍櫃不會結霜，需要定期清潔除霜對不對？請問稽查人員怎麼知道他有沒有清潔、有沒有除霜？

衛生局蘇局長世斌：

結霜是結果，代表……

郭議員鴻儀：

什麼叫定期？有定期紀錄嗎？有沒有這樣規定？

衛生局蘇局長世斌：

如果有定期應該就不會發生這種問題。

郭議員鴻儀：

所以它的範圍太大了，稽查人員主觀認定的範圍太大了，這張就開罰 3 萬了。

衛生局蘇局長世斌：

這是結果，結霜的結果。

郭議員鴻儀：

若認真要講，市長，請問你哪一間 7-11 或全家的冷凍櫃有沒有結霜？

黃市長偉哲：

這要去查。

郭議員鴻儀：

會不會結霜？

黃市長偉哲：

如果處理好的話不一定會結霜。

郭議員鴻儀：

對，什麼叫處理好？什麼叫定期除霜？

黃市長偉哲：

溫控、機件的檢查都要做。

郭議員鴻儀：

有這樣的規定嗎？針對食品業者是否有相關規定，定期是幾天要除霜？除霜要怎麼處理？有 SOP 的規範嗎？

黃市長偉哲：

其實它不需要講定期，延伸其他問題，只要去查的時候有結霜就是了。

郭議員鴻儀：

結霜時就要被開單了。

黃市長偉哲：

而且我覺得罰責也太高了一點。

郭議員鴻儀：

我遇到的這件陳情案就是這樣，打開一看，你的冷凍櫃結霜就開單 3 萬。

黃市長偉哲：

我覺得罰責也高了一點，不過那是中央法規的規定。

郭議員鴻儀：

一間賣小炒、便當、炒飯、炒麵的店就這樣開罰 3 萬，他們要做多久生意。

黃市長偉哲：

於情、於理我覺得真的不好，但於法來說我們希望能修法。

郭議員鴻儀：

當然這個稽查是需要去做的。

黃市長偉哲：

必要的。

郭議員鴻儀：

必要的稽查，但稽查人員的範圍過大了，他的權太大了，太過擴權了，我認為像這樣的狀況其實是不需要這樣做，甚至有一間位於我服務處附近的廠商被開罰 3 張，總共 12 萬，一張 6 萬，二張 3 萬，一次開足，那這一攤不就可以收起來了，一天開罰 12 萬，我們的稽查人員到底怎麼了？他是賣小吃的，怎麼會這樣子幹？

衛生局蘇局長世斌：

食品安全衛生的把關真的非常重要……

郭議員鴻儀：

我們不是不要把關，但重點是輔導、勸導都是選項，不一定要一看到就開單，這真的造成民怨，市長，民怨就是這樣累積起來的。

黃市長偉哲：

你只要開單，即使他有違規也是會有民怨，我們知道。

郭議員鴻儀：

市長，我問你，這麼一小間賣麵、賣炒飯的店卻開了 12 萬罰單。

黃市長偉哲：

我剛跟您說那個罰責太高了。

郭議員鴻儀：

我們服務處接到這樣的陳情案時我不會要求消單或做什麼，都不會，但我希望可以把它做好，如果上門去做勸導、輔導……

黃市長偉哲：

如果可以先勸導的話我願意先用勸導。

郭議員鴻儀：

重點是沒有。

黃市長偉哲：

若法律授權沒有勸導空間，勸導變成執法人員……我要先了解一下。

郭議員鴻儀：

稽查人員的執法是不是過當？

衛生局蘇局長世斌：

有勸導程序的我們會勸導，但有些法規是沒有勸導程序查到就是要開罰的。

郭議員鴻儀：

局長，請坐。觀旅局局長，11 月 7 日市政府發了新聞稿，關廟森林公園全新休憩步道景觀設施打造南關線旅遊新亮點，我非常贊同而且非常支持，總共花了 5,000 萬，這是完工後的照片，你們公布的是完工的相片，不管幾月分完工，這是該地竣工的相片對不對？你們就直接用竣工相片去發新聞稿， 7 日發新聞稿，這是 11 月 4 日時民眾傳給我的照片，我不相信所以跑去拍照、錄影，真的是這樣，花了 5,000 萬的地方卻不維護。我們來追根究底，為什麼會這樣？7 日發新聞稿，9 日是這個樣子，不是新聞稿中的樣子，你們 7 日發新聞稿 9 日現況卻是這樣，這是 9 日當天去拍的照片，還是這個樣子。

觀光旅遊局林局長國華：

現場已經有清理好了，有要求廠商要……

郭議員鴻儀：

對，現場已經清理好了，這幾天趕快清對不對？

觀光旅遊局林局長國華：

廠商要交給我們時，我們要求要將 OK 的現場交給我們。

郭議員鴻儀：

中間那張照片是 11 月 12 日拍的，你們會說這可能不在你們的施工範圍內對不對？

觀光旅遊局林局長國華：

那不是我們的範圍內。

郭議員鴻儀：

那不是你們的施工範圍內，但整個森林公園幾公頃？

觀光旅遊局林局長國華：

65.6，我們施作是 0.8 公頃。

郭議員鴻儀：

市長，你有聽見吧，這數據你聽一下，65.6 公頃，當然你會覺得這不是你們施工的，觀旅局這麼說錯沒有錯。

觀光旅遊局林局長國華：

我們做 0.8 公頃。

郭議員鴻儀：

但森林公園是不是臺南市政府的？市長，這是不是我們的？

黃市長偉哲：

是我們的……

郭議員鴻儀：

花了 5,000 萬的地方就弄好看一點，沒花到錢的地方就放任這樣，不能這樣吧？

觀光旅遊局林局長國華：

是，我們會注意這部分。

郭議員鴻儀：

65 公頃，其實這幾天有熱心的志工在那裡除草，不一定是公所去除草。

觀光旅遊局林局長國華：

公所每週會有三天去除草。

郭議員鴻儀：

每天會有三天去除草，65 公頃看你們怎麼除？我不相信這要怎麼除。另一個最大的問題，大潭埤總共有 25 公頃，森林公園 65 公頃，總共 90 公頃，你要叫公所去管理，公所有幾個人可以去那裡除草、清垃圾等？有多少人？我們編了多少經費給公所？市長，這一點你一定要出面處理，25 公頃的大潭埤再加上 65 公頃的森林公園總共 90 公頃，比二個都會公園還大，怎麼去做？

黃市長偉哲：

我們再做根本的處理，只是編二個人去處理……

郭議員鴻儀：

光是看到就傻眼了還做。

黃市長偉哲：

對，所以我剛講說那麼大的場地，很多森林公園一定要用這樣的方式來處理嗎？我也覺得怪怪的。

郭議員鴻儀：

趕快把管理單位確定之後要編多少經費，趕快做結合，不要再放任該地在那裡了，非常好的資源，花了 5,000 萬像沒花一樣。

黃市長偉哲：

對，再多也不夠死，花 5 億也不夠。

郭議員鴻儀：

是，所以管理很重要。

黃市長偉哲：

重點是這個地方的定位是什麼？森林公園要人工化到什麼程度？我們要全面檢討。

郭議員鴻儀：

當初向中央爭取 5,000 萬時沒有想到未來的管理機制嗎？計畫書裡一定會有吧，到底有沒有這樣執行？

觀光旅遊局林局長國華：

我們的內容是入口意象、指標、步道及器材。

郭議員鴻儀：

你們做的是設施。

觀光旅遊局林局長國華：

是。

郭議員鴻儀：

好，局長請坐。我想請教一個問題，什麼叫王祿仔？你知道嗎？

黃市長偉哲：

王祿仔是詐騙集團嗎？

郭議員鴻儀：

簡單說你說他是詐騙集團就對了，那臺南市政府是不是詐騙集團？王祿仔是行走江湖以賣藥、賣藝為生的人，形容行為舉止像行走江湖招搖撞騙的人，王祿仔。

黃市長偉哲：

我覺得這樣形容市府公務員大家會很傷心。

郭議員鴻儀：

對，但你們不能不做，光是這件事，從 2019 年 5 月市政總質詢至今，臺 86 橋下閒置土地規劃成特色公園案，不管是公園或特色公園，2019 年 11 月 1 日辦理現勘，2020 年 6 月 22 日總質詢時我又提出 86 快速道路藝文復興的政策建議，在 2020 年 10 月 23 日討論之後到現在都未有下文……

工務局陳代理局長世仁：

向議員報告，您在 2020 年 10 月 23 日的設計方案，我們去年在 110 年 7 月時就把相關設計圖說送給公路局。

郭議員鴻儀：

到底做不做？我們經費有沒有編？

工務局陳代理局長世仁：

我們經費有編，有 300 萬，已經設計完成了。

郭議員鴻儀：

2020 年就設計……

工務局陳代理局長世仁：

向議員報告，因為橋下道路是屬於公路總局的，他們要考慮到橋下道路使用及橋梁維修等問題。

郭議員鴻儀：

局長，空間撥用了嗎？

工務局陳代理局長世仁：

現在我們已經送了，包括……

郭議員鴻儀：

送審核多久了？

工務局陳代理局長世仁：

因為橋下道路使用包括整個空間及橋梁安全……

郭議員鴻儀：

局長，其實我要向你反映的是我們不要做王祿仔，這樣唬弄我四年。

工務局陳代理局長世仁：

沒有，其實已經設計完成了，最近也快取得公路總局的同意了，因為橋下道路不是我們的，必須要向公路總局取得同意使用。

郭議員鴻儀：

我知道，局長，要有實質的進度，請坐。

工務局陳代理局長世仁：

謝謝。

郭議員鴻儀：

警察局廖局長，在上個禮拜我接到三件陳情案，被開單的原因是駕駛人遇濃霧、雨等等不依規定使用頭燈，這是檢舉魔人所檢舉的，一張是正中午 12 時 45 分，另一張是 12 時 48 分，正中午 12 時 40 幾分時沒有開大燈，新車一定會有日行燈，但日行燈也不行要開大燈才行，下雨要開大燈對不對？

警察局廖局長宗山：

是，沒錯。

郭議員鴻儀：

我不是說你們開單不對，我建議警察局定期公布被檢舉的態樣、法條及次數，甚至把地點都公告出來，讓這些檢舉魔人及用路人知道哪裡會發生這樣的事，也提醒他們道路交通規則，可以嗎？

警察局廖局長宗山：

可以，這沒問題。

郭議員鴻儀：

不適當的檢舉方式和態樣是否能與中央警政署討論予以取消，可以嗎？

警察局廖局長宗山：

這部分我們會研究。

郭議員鴻儀：

好，警察局局長請坐。市長，這點一定要跟你說，我也跟你講過這件事，基金內聘請的約聘僱人員，民政局與文化局等局處有些約聘僱人員已經做超過 20 年，還是二職等、三職等，既然不能用或是表現不好就不要用，做 20 年卻一直在二職等、三職等，合理嗎？

黃市長偉哲：

好，我們會來思考。

郭議員鴻儀：

應該升等就升等……

主席：(李議員宗翰)

謝謝郭鴻儀議員，也感謝所有記者媒體朋友，感謝黃偉哲市長、方秘書長及各局處首長的列席，也感謝本會同仁出席及電視機前各位市民朋友的收看，散會。

第 4 屆第 2 次定期會市政總質詢 112 年 11 月 16 日(第 22 次會議)

議員質詢順序：朱正軒、林依婷、蔡筱薇、李偉智、趙昆原、陳秋萍、陳怡珍、黃麗招、鄭佳欣、謝舒凡、張世賢、李宗翰、Ingay Tali穎艾達利

記錄：邱彥斌

主席：（李議員啓維）

開始開會。臺南市政府黃偉哲市長、方秘書長及各局處首長，新聞媒體各位女士先生、本會各位同仁，以及電視機前關心臺南市政的市民好朋友，大家早安、大家好。今天是 11 月 16 日星期四，也是本次定期會第 22 次會，上午議程為市政總質詢自由發言，其中曾培雅議員採書面質詢。向大會報告，自由發言每位議員的質詢時間為 10 分鐘，因議程較為緊湊，原則上不再延長發言時間，各局處未答詢部分，請在會後以口頭或書面方式向議員說明。首先我們請朱正軒議員質詢，時間 10 分鐘，朱議員請。

朱議員正軒：

謝謝主席。市長，我今天要討論的都是一些交通相關議題，第一個，其實也是熱騰騰的新聞，現在臺南市有一些路口有檢舉交通違規，局長，前 10 名加起來有幾件？

警察局廖局長宗山：

40 幾萬件。

朱議員正軒：

其中有 6 個路段在永康區，其實不管怎麼看，像是肇事案件最高等，永康區全部都是榜上有名，為什麼？因為永康區的交通流量基數最大，所以怎麼排都在最前面，也代表這邊不管是安全還有執法，各方面都是重點，我們可以看到這些數字，還是要提醒市民朋友，檢舉的項目可以再討論，不管我們有沒有注意到，但是基本上一定發生了違規情事才會被檢舉，我們要保障自己的安全，也要確保荷包不要失血，違規的行為一定要改善。

警察局廖局長宗山：

我們會加強宣導。

朱議員正軒：

我要拜託警察局，甚至是交通局一件事情，像我們現在防疫登革熱，都會透過里政、里鄰系統宣導哪些情形容易造成孳生源？我們要做哪些事情去防範？交通違規也是一樣，現在產生一件很嚴重的現象，就是法規跟人民習慣有一段很大的落差，我們可以回溯到考駕照，我們的考照制度相對鬆散，大家其實不用熟讀法規就可以拿到駕照，再加上長久以來的用路習慣，現在大家會覺得自己沒有違規，30 年、40 年來都這樣騎，為什麼以前不會被檢舉，現在會被檢舉？為什麼以前不會罰，現在會罰？所以民怨全部都灌到現在的執政政府，不管是中央或地方。所以我覺得還是要做一定程度的社會溝通，我們是不是可以透過里鄰系統宣導，讓大家具有交通法規的守法意識？而且要特別針對哪些事情宣導？就是前十大易容易被檢舉的項目，其中的第一項「未依規定使用燈光」就占了四分之一，所以是不是要宣導這些事情？人民不知道自己違規，甚至有人沒有開霧燈就被開單，上個月郭鴻儀議員才剛質詢過，民眾沒有開霧燈，有 1 人連續檢舉了 32 人。這都是民眾不知道的事情，我們一定要透過宣導，讓更多人知道，不管透過網路或實體的鄰里系統，特別是長輩，讓他們知道這是違規的，而且哪些項目是最容易被檢舉。

交通局王局長銘德：

謝謝議員，這件事情其實市長在道安會報非常重視，也強力要求大家透過民政、社政、警政等相關系統宣導，甚至也要求例如在鄰里出遊的遊覽車上加強播放，這方面我們各單位會加強處理。

朱議員正軒：

我們登革熱可以做到這麼縝密，雖然登革熱是直接造成我們的生命危險，但是這個造成的民怨其實非常大，再拜託局長、市長都重視一下。特別再講一下，我最近接到一件陳情案件,道交條例第 7-1 條第 3 項有限縮同一違規行為,如果相隔時間未逾 6 分鐘，或行駛未經過一個路口以上，以舉發 1 次為限，我們的執法人員可以思考，這是同一違規行為，卻在 5 分鐘之內開了 9 張罰單，我每次問警察局，警察局都說依規定一定要開罰，不然就會請民眾去申訴，我在想，我們的警察有沒有辦法超前？例如裁處細則的第 12 條規定，針對一些很輕微的案件，還是留有一些裁量空間，是不是可以避免這種案件發生？我相信市長、局長也同意，裁罰只是一個手段，而不是目的，我們的目的是要讓大家知道，哪一些事情違規，以後不要再犯了，可是為什麼現在看起來，裁罰變成目的了？

黃市長偉哲：

我覺得中間一定有一些貓膩在裡面，朱議員看過搶救雷恩大兵吧？有幾個叫做雷恩的人，要從不同打字員打的訃聞中把那個人找出來，可能處理單據的員警或人員不是同一個人，但他們就不管，沒有在第一時間偵錯出類似的情形，員警的心態是反正開單後再去申訴。第一點，心態不正確；第二點，作業流程可以檢討；第三點，現在大家都在談論 AI，處理過程能不能把時間，還是同一個人的身分證字號或車號整理出來，這需要靠科技。

朱議員正軒：

好，謝謝市長。局長，所以市長的意思也是覺得流程要檢討。

警察局廖局長宗山：

我知道，我們要檢討。

朱議員正軒：

我們不要老是想著不然你再申訴，可是前前後後其實會造成基層的負擔，而且會造成很大的民怨，有沒有辦法在開單時多一點判斷？我們是有裁量空間的。

警察局廖局長宗山：

我會請交大深切檢討。

朱議員正軒：

我一定支持檢舉，包含我們剛剛講到的違規，一定要讓更多市民了解，使違規減少，但是我們一直強調裁罰是手段而不是目的，不要讓裁罰變成目的，在市民的心中，就好像政府想要搶錢的感覺，網路上也都會討論，所以在改善交通的同時，這方面真的要一起檢討，我們真的要注意。

警察局廖局長宗山：

是，我們要再檢討。

朱議員正軒：